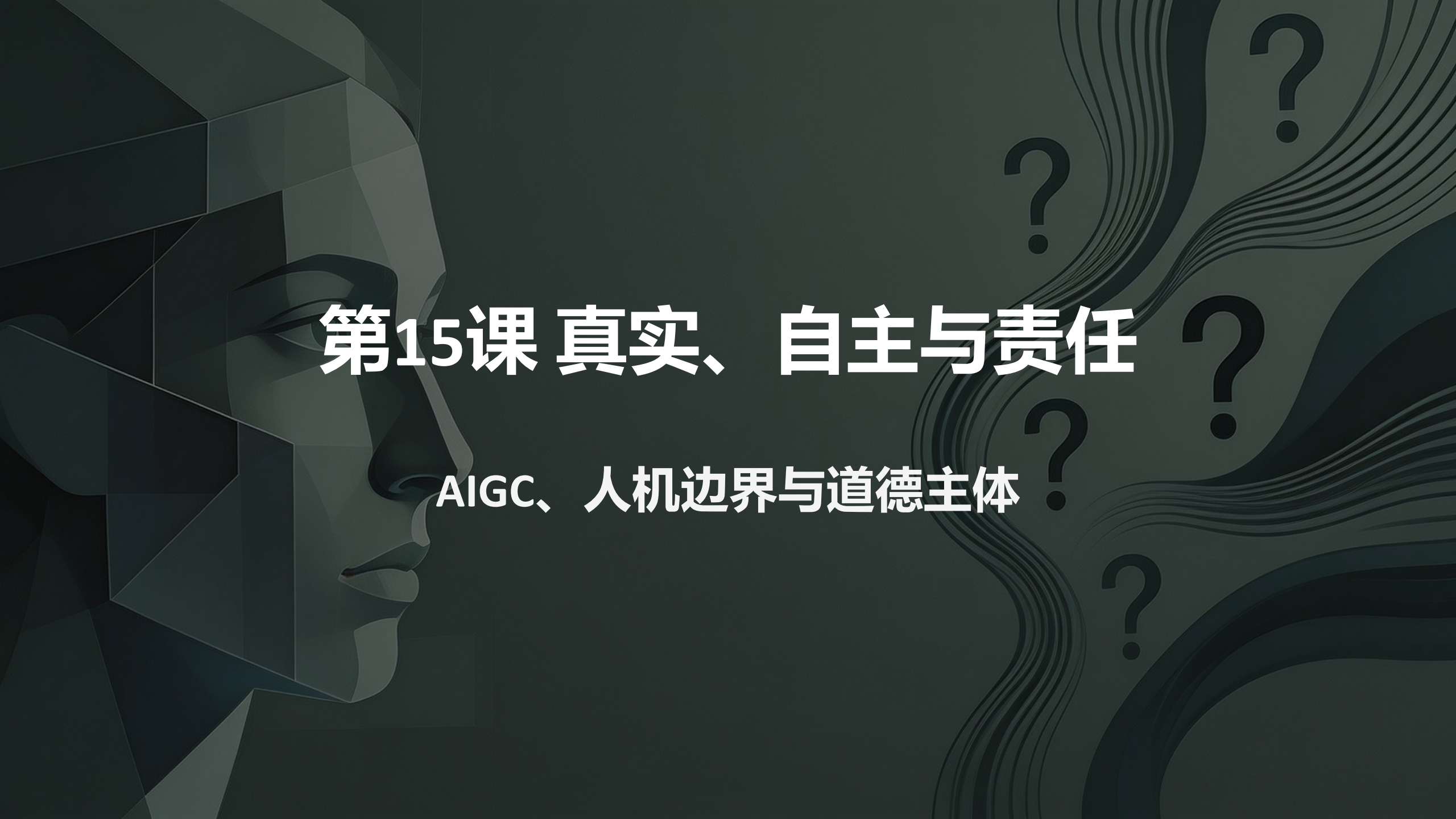


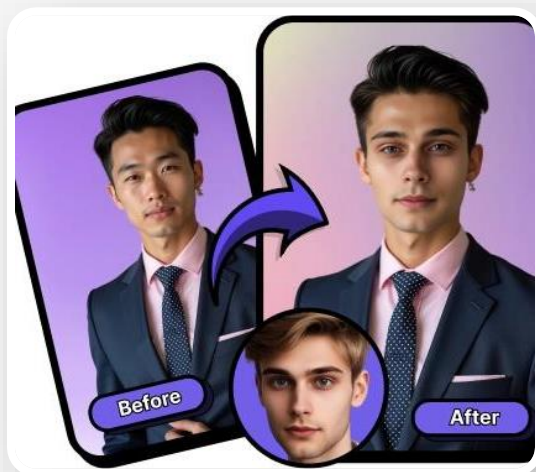


第15课 真实、自主与责任

AIGC、人机边界与道德主体

热点冲击：AI时代的真实危机

当真假不再重要 | WHEN TRUTH NO LONGER MATTERS



AI换脸 & 色情合成
伪造视频勒索抹黑，严重侵害个人隐私与名誉

AI语音克隆
逼真模仿声音，实施精准的电信诈骗与身份冒用。

AI虚假文案
快速生成虚假新闻与谣言，低成本操纵网络舆论。

AI虚拟网红
创造不存在的“人”，混淆公众认知，甚至诱导消费。

现实 危害

REAL-WORLD HARMS

🛡️ 网络暴力与名誉侵害 | 📧 诈骗勒索与财产损失 | 🗣️ 舆论颠覆与社会撕裂 | ❤️ 社会信任体系全面崩塌

AIGC的核心伦理困境



真实性危机

Authenticity Crisis

虚构事实冒充真实，破坏公共信息秩序，导致信息茧房加剧与信任体系崩塌。



知识产权危机

IP Rights Crisis

训练数据来源涉嫌抄袭，生成内容归属权界定模糊，导致创作者的原创价值被严重消解。



人格权危机

Personality Rights Crisis

深度伪造技术使个人肖像、声音、名誉被低成本、大规模滥用，严重侵犯公民的基本权利。



责任主体危机

Liability Crisis

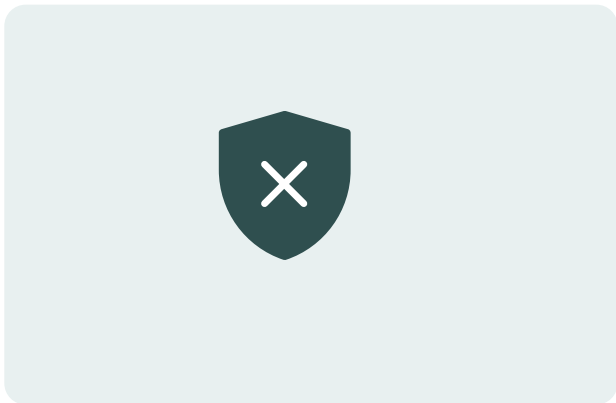
当AIGC生成有害或侵权内容时，使用者、算法开发者与平台方的法律责任界定模糊。

典型案例分析：AIGC的“恶”用



案例1：AI伪造官员讲话

不法分子利用深度伪(Deepfake)技术，合成并传播虚假的官员讲话视频，发表不当言论，误导公众舆论，对社会公信力造成严重冲击。



案例2：明星换脸色情传播

恶意利用AI换脸技术，将公众人物（如明星、网红）的面部特征合成至色情视频中非法传播，严重侵犯他人肖像权与隐私权，且常伴随牟利行为。



案例3：AI代写学术不端

部分学生滥用ChatGPT等生成式人工智能工具，直接“一键生成”课程论文、实验报告甚至毕业论文，严重违背学术诚信原则，破坏了教育公平与学术生态。

AIGC的伦理底线与行为准则



禁止性规定

✗ 严禁违法与暴力

禁止将AIGC技术用于实施诈骗、造谣诽谤、色情暴力、敲诈勒索等任何违反法律法规的活动。



严禁侵权使用

未经授权，严禁利用他人肖像、声音等人格要素进行创作，或盗用他人原创成果进行二次加工。



责任与规范



生成内容标准

内容需确保“可溯源、可标注、可监管”，保留技术标记，明确AIGC生成属性。



平台主体责任

平台需履行监管主体责任，建立审核与防护机制，防止滥用。



使用者直接责任

对生成内容的传播与使用负直接责任，严守法律底线与公序良俗。



青年责任

做“数字真相” 的坚定守护者

保持独立思考与信息辨别能力
拒绝成为虚假信息的
制造者与传播者

共建清朗数字空间

自主系统带来的责任难题

■ 广泛的应用场景

- 自动驾驶：车辆的自主决策与操控
- 智能安防：自主识别与处置潜在威胁
- 无人配送：最后一公里自动化服务
- 辅助医疗：AI辅助诊疗与手术操作
- 算法惩戒：社会治理中的自动化决策

💡 三大核心困境

机器伤人，谁担责？

系统自主行动造成的人身伤害，法律主体是谁？

算法出错，谁赔偿？

技术缺陷导致的财产或精神损失，经济赔偿由谁承担？

系统失控，谁追责？

面对不可解释的黑箱决策，如何界定刑事责任？

🔄 复杂的责任链条

设计者
架构与算法逻辑



生产者 & 训练者
硬件制造与数据训练

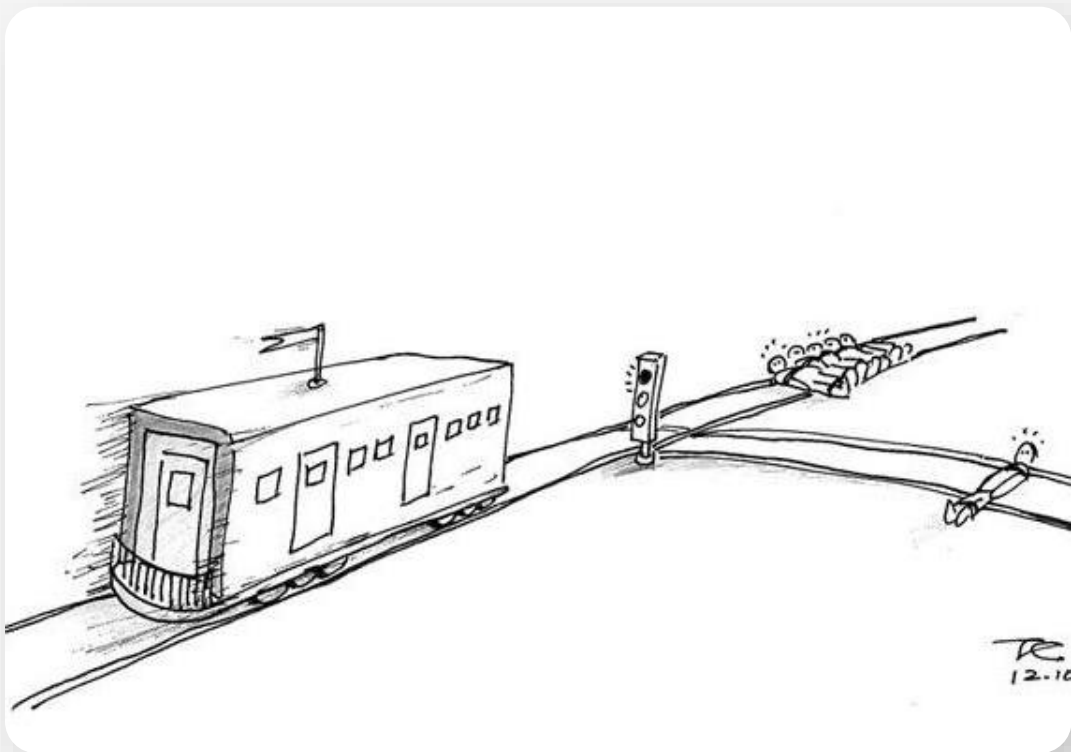


运营者 & 使用者
系统部署与实际操作



监管者
合规审查与行业标准

经典伦理难题：自动驾驶的“电车难题”



🚧 两难情境：生存的博弈

一辆自动驾驶汽车突遇紧急危险，在程序设定的瞬间，它必须在“撞向路边的一名无辜儿童”与“撞向车内的两名乘客”之间做出唯一选择。算法应当如何计算生命的价值？

⚖️ 深层伦理反思

- 算法边界：机器不应也不能替人类做出终极的道德抉择。
- 责任归属：人类不能将复杂的道德责任完全“外包”给算法。
- 核心原则：法律与伦理必须明确“人类保留最终控制权”。

“自主不等于自由，智能不等于免责”

哲学思辨：机器可以成为道德主体吗？



正方观点·肯定派

- 随着AI技术发展，机器已具备一定的自主决策、深度学习和独立行动能力。
- 若机器行为产生影响，其可作为独立责任主体，对行为后果承担相应责任。



反方观点·否定派

- 机器缺乏人类的自我意识、情感动机和内在的价值反思能力，无法理解道德内涵。
- 本质上只是执行人类设定程序的“高级工具”，不具备承担道德罪责的主体资格。



明确权责归属

“当前阶段，机器是责任客体，人类是终极责任主体”

思政升华：人类始终是技术的主宰



技术的工具属性

技术的终极价值在于为人服务。它应当是人类改造世界、创造美好生活的工具与手段，而不应异化为支配人的力量。



人类的主宰地位

无论技术发展到何种高度，人类都应始终掌握对技术的最终控制权与主导权。人是技术的创造者和使用者，绝不能沦为技术的“奴隶”。



全链条共同责任

技术治理非一人之责。研发者保安全、运营者保可靠、管理者保合规、使用者守伦理，各方共同承担起技术应用的最终社会责任。

课堂互动：我的AIGC自律原则

请结合你的思考，写下在使用 AIGC 工具时，你认为应该遵守的三条核心自律原则：

01

你的第一条原则

02

你的第二条原则

03

你的第三条原则

“将思考转化为行动，让技术更有温度”

课堂总结：守住四条底线

01

真实底线

捍卫信息的真实性，建立事实核查机制，坚决抵制虚假信息在网络空间的泛滥与传播。

02

人格底线

严格保护个人隐私，尊重并维护他人的肖像、声音、身份等不可侵犯的人格权利。

03

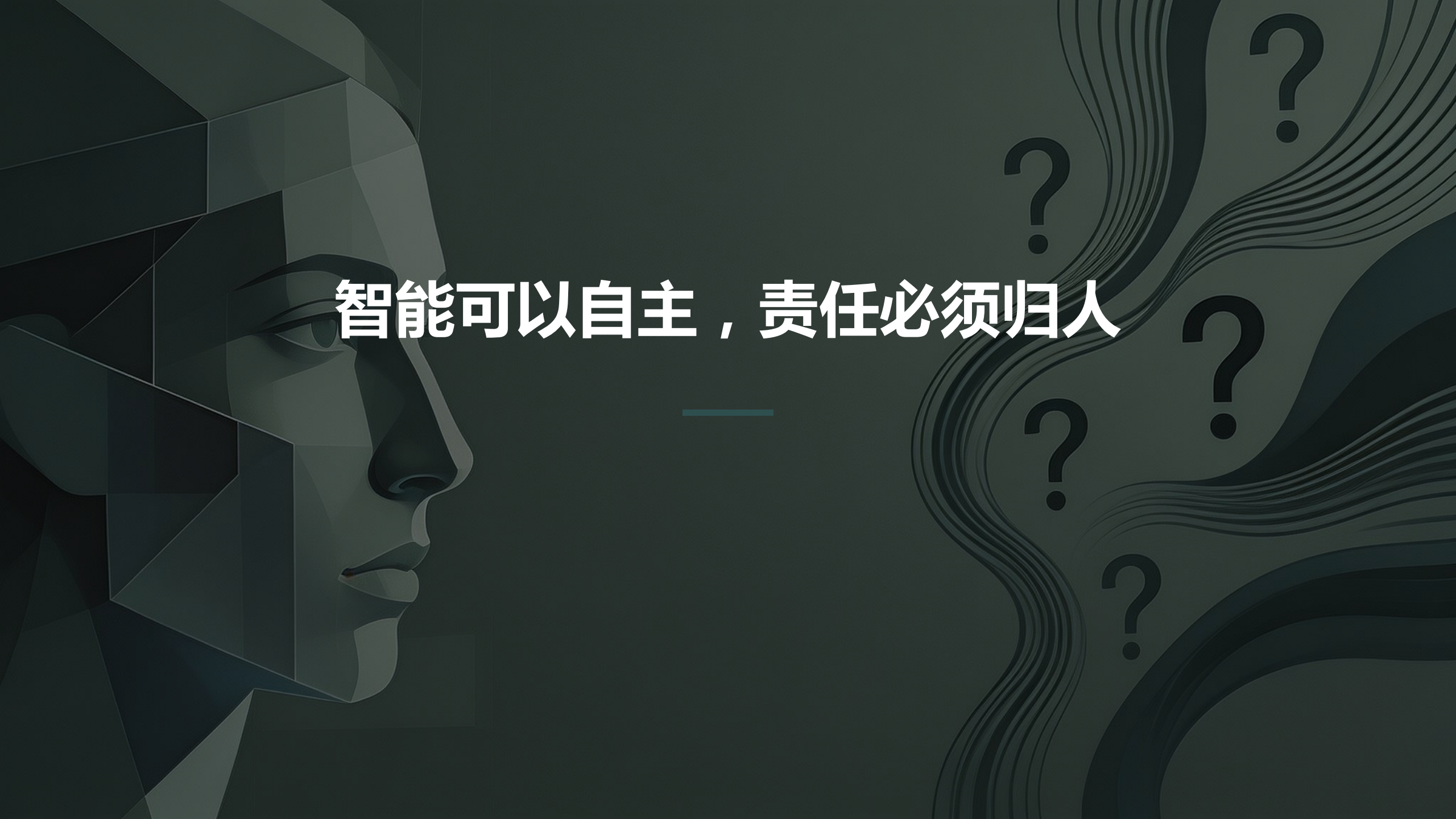
责任底线

明确技术应用中人类的终极主体地位与责任，拒绝将决策责任推卸给算法或机器系统。

04

人类主导底线

在技术发展与应用的全过程中，确保人类始终掌握对关键技术的最终控制权与决策权。



智能可以自主，责任必须归人